



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002409 2025



Tocache, **09 SEP 2025**

VISTO, Memorando N° 916-2025-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 4 de setiembre del 2025, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaída en el Expediente Judicial N° 00182-2017-0-2209-JM-C1-01, a favor de **ANGEL SAENZ GILVONIO** con documento de identidad N° 20041771, y demás documentos que obran en el Expediente Judicial, en un total de Cincuenta y siete (57) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.



Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 0002409 2025



Que, por mandato Judicial materia de **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° **00182-2017-0-2209-JM-CI-01**, contenida en la Resolución Judicial N° 05 de fecha 27 de marzo del 2018, emitido por el juzgado Mixto de Tocache, que resuelve declarar **FUNDADA** la demanda, interpuesta por **ANGEL SAENZ GILVONIO**, contra los demandados, por consiguiente: declárese **NULA** las resoluciones: Resolución Jefatural N° 002342-2016-GRSM-DRE/DO.OO.UE 303 de fecha 10 de octubre de 2016 y de la Resolución Directoral Regional N° 0088-2017-GRSM-DRE de fecha 30 de enero de 2017, en el extremo que declara infundada la pretensión del accionante; **ORDENO** a la entidad demandada, EMITA nueva resolución, disponiendo se pague a **ANGEL SAENZ GILVONIO**, la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la Remuneración Total o Integra. Asimismo: **RECONOZCASE** al demandante tantas veces referida, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, desde la fecha en que la ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del año 2012 (si fuera el caso, que haya laborado como profesor de aula), debiendo descontarse los montos que ha percibido; La misma que fue apelada por la parte demandada, ante la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, que Resuelve: **DECLARAR INFUNDADO** el recurso de apelación interpuesto por la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 — Educación; generándose la Resolución N° 9 de fecha 24 de enero del 2019 y, en consecuencia **CONFIRMARON** en todo sus extremos la sentencia, contenida en la Resolución N° 05 de fecha 27 de marzo del 2018, que declara fundada la demanda interpuesta por **ANGEL SAENZ GILVONIO**, en consecuencia, **ORDENARON** que la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y la Dirección Regional de San Martín cumpla con emitir nueva resolución administrativa, otorgando al demandantes **ANGEL SAENZ GILVONIO**, el pago de reintegro de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra, más intereses legales; **PRECISARON** que para el cálculo de dicha bonificación especial por preparación de clases y evaluación, fue en el siguiente periodo:

a) Del 31 de marzo al 31 de diciembre de 2000; b) del 30 de abril al 31 de diciembre de 2002; c) del 11 de abril al 31 de diciembre de 2003; d) del 01 de abril del 2004 hasta el 25 de noviembre de 2012, conforme se indica en el considerando sétimo de la presente resolución, Resolución N° 9 de fecha 24 de enero del 2019.

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° **0921-2025-GRSM/DRE** de fecha 3 de abril del 2025, la Dirección Regional de Educación reconoce la NULIDAD declarada por mandato judicial de la Resolución Jefatural N° **000513-2021-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303**, de fecha 13 de diciembre de 2021, se resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **ANGEL SAENZ GILVONIO**, por el concepto de preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra), en aplicación del DS N° 051-



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002409 2025



91-PCM, la suma de **OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 86/100 SOLES (S/ 8,161.86)**; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 17 de fecha 07 de febrero de 2024, asignada en el expediente judicial N° 00182-2017-0-2209-JM-CI-OI, emitida ante el Juzgado Mixto — Sede Tocache; y **AUTORIZA** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo **segundo y décimo tercer** considerando de la Resolución Judicial N° 17 de fecha 07 de febrero de 2024, emitida ante el Juzgado Mixto -- Sede Tocache.

Que, con **Nota Informativa N° 106-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 2 de setiembre del 2025, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial N° 00182-2017-0-2209-JM-CI-OI, en observancia del Artículo 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.



Resolución N° 15 de fecha 25 de octubre de 2023, corre traslado a las partes el Informe Pericial N° 393-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 19 de octubre del 2023, emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, conteniendo el cálculo por concepto de preparación de clases y evaluación, por el monto de **Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Dieciocho con 17/100 soles (S/ 44,518.17)** e Intereses Legales la suma de **Diecisiete Mil Seiscientos Treinta y Uno con 49/100 sole (S/ 17,631.49)** haciendo un total de **Sesenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Nueve Mil con 66/100 soles (S/ 62,149.66)**.

Resolución N° 17 de fecha 7 de febrero del 2024, el Juzgado Mixto de Tocache, resolviendo la observación que había formulado, la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de San Martín, de la liquidación e intereses, en los siguientes términos. Resuelve Declarar **Nula** Resolución Jefatural N° 00513-2019 de fecha 13 de diciembre del 2021, Declarar **INFUNDADA** la observación formulada por el Gobierno Regional de San Martín, respecto a la liquidación de beneficios sociales contenida en el Informe Pericial N° 00393-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 19 de octubre del 2023. **Requírase** a la Unidad Ejecutora 303 Educación Alto Huallaga a fin que cumpla con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista y de los fundamentos de la presente resolución.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002409 2025

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el cálculo contenido en el Informe Pericial N° 393-2023-HHP/EML--CSJSM de fecha 19 de octubre del 2023, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor de ANGEL SAENZ GILVONIO con documento de identidad N° 20041771, recaídos en el expediente judicial N° 00182-2017-0-2209-JM-C1-01, el pago por concepto de devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra, por el periodo comprendido desde el a) Del 31 de marzo al 31 de diciembre de 2000; b) del 30 de abril al 31 de diciembre de 2002; c) del 11 de abril al 31 de diciembre de 2003; d) del 01 de abril del 2004 hasta el 25 de noviembre de 2012, el pago de devengados por el monto de Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Dieciocho con 17/100 soles (S/ 44,518.17) e Intereses Legales la suma de Diecisiete Mil Seiscientos Treinta y Uno con 49/100 sole (S/ 17,631.49) haciendo un total de Sesenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Nueve Mil con 66/100 soles (S/ 62,149.66). Ello en observancia del análisis del Informe Pericial N° 393-2023-HHP/EML--CSJSM de fecha 19 de octubre del 2023.

NOMBRE Y APELLIDOS	N° R.D.R.	EXPEDIENTE JUDICIAL	PERIODO	DEVENGADO	INTERESE LEGALES	TOTAL
ANGEL SAENZ GILVONIO	00921-2025-GRSM/DRE	N° 00182-2017-0-2209-JM-C1-01	Entre el 31 de marzo del 2000 al 25 de noviembre de 2012	S/ 44,518.17	S/ 17,631.49	S/ 62,149.66

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Jefatural N° 00513-2021 de fecha 13 de diciembre del 2021, reconocido a favor de ANGEL SAENZ GILVONIO, en aplicación del DS.051-91-PCM.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002409 2025

ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.



ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. RONI CORAL VARGAS
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

RCV/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH

